

पोखरा_वश्विवदियालय_ऐन_२०५३

English title: Pokhara University Act, 1997

पोखरा वश्विवदियालय ऐन, २०५३ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०५३ । ११ । १५ । संशोधन गर्ने ऐन । १. आय कर ऐन, २०५८ २०५८ । १२ । १९ । २. केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ २०६३ । ०६ । २८ । ३. केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६४ २०६४ । ०५ । ०९ । ४. यो ऐन संवत् २०६५ साल जेठ १५ गतेदेखि लागू भएको । गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ०७ । ५. केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ६. शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ २०७७ । ०३ । ११ । ७. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । २०५३ सालको ऐन नं. ३३ । पोखरा वश्विवदियालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: उच्च शिक्षामा नजीकै क्षेत्रको सहभागितामा अधिकाधिक वृद्धि गरी कला, विज्ञान, व्यवस्थापन, कानून, शिक्षा, प्रावधिक तथा अन्य व्यावसायिक विषयमा गुणात्मक एवं स्तरयुक्त उच्च शिक्षाको अवसर सबै क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध गराई राष्ट्रिय विकासमा दक्ष जनशक्तिको आपूर्तिको सुनिश्चित तुल्याउन र प्रतस्पर्धाको आधारमा उच्च शिक्षाको गुणस्तरमा अभिवृद्धि गर्दै देशको शैक्षिक एवं प्राज्ञिक वातावरणलाई बढी स्वच्छ, मर्यादित र उपलब्धमूलक तुल्याउन पोखरा वश्विवदियालयको स्थापना र सञ्चालन गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको पच्चीसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “पोखरा वश्विवदियालय ऐन, २०५३” रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेदिएको मतिदिखि प्रारम्भ हुनेछ यो ऐन मति २०५४ । ४ । १ गते देखि प्रारम्भ हुने गरी तोकेको । (ने.रा.प. २०५४ । ४ । १) । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - (क) “वश्विवदियालय” भन्नाले दफा ३ बमोजमि स्थापना पोखरा वश्विवदियालय सम्झनु पर्छ । (ख) “सभा” भन्नाले दफा ७ बमोजमिको वश्विवदियालय सभा सम्झनु पर्छ । (ग) “प्राज्ञिक परिषद्” भन्नाले दफा १० बमोजमिको प्राज्ञिक परिषद् सम्झनु पर्छ । (घ) “कार्यकारी परिषद्” भन्नाले दफा १२ बमोजमिको कार्यकारी परिषद् सम्झनु पर्छ । (ङ) “सेवा आयोग” भन्नाले दफा १४ बमोजमिको सेवा आयोग सम्झनु पर्छ । (च) “संकाय” भन्नाले दफा १५ बमोजमिको संकाय सम्झनु पर्छ । (छ) “अनुसन्धान केन्द्र” भन्नाले दफा १६ बमोजमिको अनुसन्धान केन्द्र सम्झनु पर्छ । (ज) “वदिया परिषद्” भन्नाले दफा १७ बमोजमिको वदिया परिषद् सम्झनु पर्छ । (झ) “डीन” भन्नाले संकायको प्रमुखलाई सम्झनु पर्छ । (ञ) “क्याम्पस” भन्नाले वश्विवदियालयको आङ्गिक क्याम्पस सम्झनु पर्छ र सो शब्दले वश्विवदियालयबाट सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसलाई समेत जनाउँछ । (ट) “शिक्षक” भन्नाले वश्विवदियालयमा शिक्षा प्रदान गर्ने वा अनुसन्धान कार्यमा संलग्न प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक, उप-प्राध्यापक तथा सहायक प्राध्यापक सम्झनु पर्छ र सो शब्दले वश्विवदियालयका विभिन्न तहका प्रशिक्षक तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा शिक्षक भनी तोकेको व्यक्तिलाई समेत जनाउँछ । (ठ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजमि” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजमि सम्झनु पर्छ ।

३. वश्विवदियालयको स्थापना: (१) कला, विज्ञान, कानून, व्यवस्थापन, शिक्षा, प्रावधिक र तोकिएका अन्य विषयको उच्च तहका शिक्षण संस्थाहरूको सञ्चालनका लागि पोखरा वश्विवदियालयको स्थापना गरिएको छ । (२) वश्विवदियालयको केन्द्रीय कार्यालय कास्की जिल्लामा रहनेछ । ४. वश्विवदियालय स्वशासति संगठित संस्था हुने: (१) वश्विवदियालय अवच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासति र संगठित संस्था हुनेछ । (२) वश्विवदियालयको सबै काम कारबाहीको नमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । (३) वश्विवदियालयले व्यक्तिसिरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबखिन गर्न, वा अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (४) वश्विवदियालयले व्यक्तिसिरह नालसि उजुर गर्न र वश्विवदियालय उपर पना सोही नामबाट नालसि उजुर लाग्न सक्नेछ । ५. वश्विवदियालयको संगठन: वश्विवदियालयको संगठन देहाय बमोजमि हुनेछ र यनीहरूको सामूहिक रूप नै वश्विवदियालयको स्वरूप हुनेछ:- । (क) सभा, । (ख) प्राज्ञिक परिषद्, । (ग) कार्यकारी परिषद्, । (घ) सेवा आयोग, । (ङ) संकाय, । (च) वदिया परिषद्, । (छ) अनुसन्धान केन्द्र, । (ज) क्याम्पस, । (झ) पाठ्यक्रम विकास केन्द्र । (ञ) तोकिएका अन्य निकायहरू, । ६. वश्विवदियालयका पदाधिकारीहरू: वश्विवदियालयमा देहाय बमोजमिका पदाधिकारीहरू रहनेछन्:- । (क) कुलपति, । (ख) सह-कुलपति, । (ग) उप-कुलपति, । (घ) सेवा आयोगको अध्यक्ष । (ङ) रजिष्ट्रार, । (च) डीन, । (छ) अनुसन्धान केन्द्रका प्रमुख । (ज) क्याम्पस प्रमुखहरू । (झ) पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका प्रमुख । (ञ) तोकिएका वा अन्य पदाधिकारीहरू । ७. सभाको गठन: (१) वश्विवदियालयमा सर्वोच्च निकायको रूपमा एक सभा रहनेछ । (२) सभाको गठन देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) कुलपति - अध्यक्ष । (ख) सह-कुलपति - उपाध्यक्ष । (ग) उप-कुलपति - सदस्य । (घ) गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । (ङ) अन्य वश्विवदियालयहरूका उप-कुलपतिहरू मध्येबाट दुई जना - सदस्य । (च) सचिव, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय - सदस्य । (छ) शिक्षाविद्हरूमध्येबाट तीन जना - सदस्य । (ज) डीनहरू - सदस्य । (झ) वश्विवदियालयको केन्द्रीय कार्यालय रहेको नगर

कार्यपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख - सदस्य । (ज) क्याम्पस प्रमुखहरू मध्येबाट चार जना - सदस्य । (ट) विश्वविद्यालयको वषिय समितिका अध्यक्षहरूमध्येबाट तीन जना - सदस्य । (ट१) केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप । नेपाल प्राध्यापक संघको प्रतिनिधि एकजना - सदस्य । (ठ) प्रतिनिधि, पोखरा विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघ - सदस्य । (ड) शिक्षकहरूमध्येबाट तीन जना - सदस्य । (ढ) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा झकिएको । (ण) विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्ष वा नजिले तोकेको सो आयोगको सदस्य - सदस्य । (त) शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा संशोधति । शिक्षाप्रेमी तथा समाजसेवीमध्येबाट समावेशी आधारमा कम्तीमा एकजना महिला सहति तीनजना - सदस्य । (थ) शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा संशोधति । उद्योगपति, व्यापारी र कृषकहरूमध्येबाट समावेशी आधारमा कम्तीमा दुई जना महिला सहति चारजना - सदस्य ।

(द) शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा संशोधति । चन्दादाताहरूमध्येबाट समावेशी आधारमा दुईजना - सदस्य । (ध) शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा झकिएको । (न) क्याम्पसका स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका सभापतिहरूमध्येबाट दुईजना - सदस्य । (प) रजिष्ट्रार - सदस्य-सचिव । (३) पदेन सदस्यहरू बाहेक सभाका अन्य सदस्यहरूको मनोनयन कार्यकारी परिषद्को सफारसिमा कुलपतिबाट हुनेछ । (४) मनोनति सदस्यहरूको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ । (५) कुनै कारणले मनोनति सदस्यहरूको पद रक्ति हुन गएमा बाँकी अवधिको लागि उपदफा (३) बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी अर्को व्यक्तिलाई मनोनयन गरिनेछ । ८. सभाको बैठक: (१) सभाको बैठक वर्षको कम्तीमा एक पटक बस्नेछ । (२) सभाको बैठक सभाको अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (३) सभाको बैठक हुनु भन्दा कम्तीमा पन्ध्र दिन अगावै बैठकमा छलफल हुने वषियको कार्यसूची सहितको सूचना सभाको सदस्य-सचिवले सबै सदस्यहरूलाई दनिनेछ । (४) सभामा कायम रहेका कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्यहरू उपस्थिति भएमा बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । (५) सभाको बैठकको अध्यक्षता सभाको अध्यक्षले र नजिको अनुपस्थितिमा सभाको उपाध्यक्षले गर्नेछ । अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवैको अनुपस्थितिमा सभाको बैठकको अध्यक्षता उप-कुलपतिले गर्नेछ । (६) सभाको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दनिनेछ । (७) शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा संशोधति । सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले सभाको बैठकको निर्णय प्रमाणित गर्नेछ । (८) सभाको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यवधिसभा आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ९. सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार: सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) विश्वविद्यालयको नीति निर्धारण गर्ने, । (ख) विश्वविद्यालयको विकासको लागि दीर्घकालीन कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्ने तथा त्यस्ता कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (ग) विश्वविद्यालयलाई मार्ग दर्शन गर्ने, । (घ) विश्वविद्यालयको शैक्षिक कार्यक्रमहरूको सञ्चालन र प्रबन्ध गर्ने, गराउने, । (ङ) क्याम्पसहरूको संस्थापन एवं सम्बन्धन बारे आवश्यक प्रबन्ध गर्ने, गराउने, । (च) विश्वविद्यालयबाट प्रदान गरिने विभिन्न उपाधहरू निर्धारण गर्ने, । (छ) विश्वविद्यालयका आङ्गिक क्याम्पसहरू तथा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूलाई निर्देशन दिने र मार्ग दर्शन गर्ने, । (ज) विश्वविद्यालयलाई कुनै नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिने, । (झ) विश्वविद्यालय अन्तर्गतका निकायहरूको शैक्षिक, प्राज्ञिक तथा प्रशासनिक नीति निर्धारण गर्ने, गराउने, । (ञ) विश्वविद्यालयको वार्षिक बजेट र कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, । (ट) विश्वविद्यालय अन्तर्गतका निकायहरूको वार्षिक प्रतिवेदन माथि छलफल गर्ने र कार्यक्रमको मूल्याङ्कन गर्ने, ।

(ठ) लेखा परीक्षक नियुक्ति गर्ने, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन माथि छलफल गर्ने र स्वीकृत दिने, । (ड) विश्वविद्यालय सम्बन्धी नियमहरू पारित गर्ने, । (ढ) शैक्षिक तथा प्रशासनिक कामका लागि आवश्यक शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, । (ण) विश्वविद्यालयको आवश्यकता अनुसार विभिन्न समिति, उप-समिति वा कार्य टोलीहरूको गठन गर्ने, । (त) तोकिए बमोजिमका अन्य काम गर्ने । १०. प्राज्ञिक परिषद्को गठन: (१) विश्वविद्यालयको शैक्षिक, प्राज्ञिक तथा अनुसन्धानात्मक कार्यहरूलाई व्यवस्थिति गर्ने निकायको रूपमा काम गर्न देहाय बमोजिमको एक प्राज्ञिक परिषद्को गठन हुनेछ:- । (क) उप-कुलपति - अध्यक्ष । (ख) रजिष्ट्रार - सदस्य । (ग) डीनहरू - सदस्य । (घ) विश्वविद्यालयका विभिन्न वषिय समितिका अध्यक्षहरूमध्येबाट पाँच जना - सदस्य । (ङ) अनुसन्धान केन्द्रका प्रमुख - सदस्य । (च) विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रम तथा परीक्षा सम्बन्धी निकायका प्रमुखहरू - सदस्य । (छ) क्याम्पस प्रमुखहरूमध्येबाट चारजना - सदस्य । (ज) शिक्षकहरू मध्येबाट दुई जना - सदस्य । (झ) शैक्षिक क्षेत्रमा वशिष्ट योगदान पुर्याएका शिक्षाविदहरू मध्येबाट दुई जना - सदस्य । (ञ) डीनहरू मध्येबाट उप-कुलपतिले तोकेको डीन - सदस्य-सचिव । (२) पदेन सदस्य बाहेक अन्य सदस्यहरूको मनोनयन उप-कुलपतिको सफारसिमा कुलपतिबाट हुनेछ । (३) मनोनति सदस्यहरूको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ । (४) कुनै कारणले मनोनति सदस्यहरूको पद रक्ति हुन गएमा बाँकी अवधिको लागि उपदफा (२) बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी अर्को व्यक्तिलाई मनोनयन गरिनेछ । (५) प्राज्ञिक परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यवधि प्राज्ञिक परिषद् आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ११. प्राज्ञिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार: प्राज्ञिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) विश्वविद्यालय अन्तर्गत अध्ययन, अनुसन्धान र प्रशिक्षण हुने वषियहरूको पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ने

तथा सबै तहका शैक्षिक, प्राज्ञिक तथा अनुसन्धान कार्यहरूको समीक्षा गर्ने, । (ख) परीक्षाको कसिमि तोक्ने, । (ग) वदियार्थीहरूको भर्ना सम्बन्धी योग्यता र संख्या निर्धारण गर्ने, । (घ) अनुसन्धान सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने र अनुसन्धान कार्यक्रमलाई स्वीकृत प्रदान गर्ने, । (ङ) शैक्षिक कार्यक्रमको मूल्याङ्कन गर्ने, । (च) शक्तिषण र अनुसन्धानको सूत्र निर्धारण गर्ने, । (छ) प्राज्ञिक विषयमा कार्यकारी परषिदलाई राय सल्लाह दनि, । (ज) तोकिए बमोजमिका अन्य कार्यहरू गर्ने । १२. कार्यकारी परषिदको गठन: (१) विश्वविद्यालयको कार्यकारी निकायको रूपमा काम गर्न देहायका सदस्यहरू भएको कार्यकारी परषिद हुनेछ:- । (क) उप-कुलपति - अध्यक्ष । (ख) डीनहरू मध्येबाट एक जना - सदस्य । (ग) सभाका सदस्य रहेका क्याम्पस प्रमुखहरू मध्येबाट एकजना - सदस्य । (घ) सभाका सदस्यहरू मध्येबाट एकजना शक्तिषक समेत रहने गरी तीन जना - सदस्य । (ङ) रजिष्ट्रार - सदस्य-सचिव । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ख), (ग) र (घ) बमोजमिका सदस्यहरूको मनोनयन उप-कुलपतिको सफिरशिमा कुलपतिबाट हुनेछ ।

(३) मनोनति सदस्यहरूको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ । (४) कुनै कारणले मनोनति सदस्यहरूको पद रक्ति भएमा बाँकी अवधिको लागि उपदफा (२) बमोजमिको प्रक्रिया पूरा गरी अर्को व्यक्तिलाई मनोनयन गरिनेछ । (५) कार्यकारी परषिदको बैठक सम्बन्धी कार्यवधि कार्यकारी परषिद आफैले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । १३. कार्यकारी परषिदको काम, कर्तव्य र अधिकार: कार्यकारी परषिदको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ । (क) सभाको निर्णय र निर्देशनहरू कार्यान्वयन गर्ने, गराउने । (ख) विश्वविद्यालयको वार्षिक कार्यक्रम, बजेट, प्रगत विवरण, लेखा परीक्षण प्रतविदन र अन्य प्रस्तावहरू तयार गरी स्वीकृतिको लागि सभा समक्ष पेश गर्ने, । (ग) विश्वविद्यालयको कोष तथा चल अचल सम्पत्तिको सञ्चालन, रेखदेख र संरक्षण गर्ने, । (घ) सभाको नीति निर्देशनको अधीनमा रही विश्वविद्यालयको चल अचल सम्पत्ति वेचबखिन गर्ने, ठेक्का पट्टामा दनि आदि काम गर्ने, । (ङ) विश्वविद्यालयद्वारा सञ्चालित कार्यक्रमहरूको समन्वय, रेखदेख, निरीक्षण गर्ने र सोको प्रतविदन सभामा पेश गर्ने, । (च) विश्वविद्यालय सम्बन्धी नियमहरूको मस्यौदा तयार गरी स्वीकृतिको लागि सभामा पेश गर्ने, । (छ) सेवा आयोगको सफिरशिमा विश्वविद्यालयको लागि आवश्यक शक्तिषक तथा कर्मचारीहरू नयुक्ति र बढुवा गर्ने, । (ज) विश्वविद्यालयलाई प्राप्त दान, दातव्य, आर्थिक तथा अन्य सहयोग ग्रहण गर्ने, । (झ) वदियार्थी शुल्क निर्धारण गर्ने, । (ञ) तोकिए बमोजमिका अन्य कार्यहरू गर्ने । १४. सेवा आयोग: (१) विश्वविद्यालयका शक्तिषक तथा कर्मचारीहरूको नयुक्ति तथा बढुवाको सफिरशि गर्न देहाय बमोजमिको एक सेवा आयोग हुनेछ:- । (क) कुलपतिबाट नयुक्त व्यक्ति - अध्यक्ष । (ख) सदस्य, लोकसेवा आयोग - सदस्य । (ग) प्राध्यापकहरू मध्येबाट एकजना - सदस्य । (२) उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ग) बमोजमिका अध्यक्ष र सदस्यको नयुक्ति कार्यकारी परषिदको सफिरशिमा कुलपतिबाट हुनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि नयुक्त अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (४) सेवा आयोगको बैठक सम्बन्धी कार्यवधि सेवा आयोग आफैले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । (५) सेवा आयोगले शक्तिषकको नयुक्ति तथा बढुवाको लागि सफिरशि गर्दा प्राज्ञिक क्षमता र अनुभवलाई र कर्मचारीको नयुक्ति तथा बढुवाको लागि सफिरशि गर्दा प्रशासनिक दक्षता र अनुभवलाई मुख्य आधार बनाउनेछ । (६) सेवा आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजमि हुनेछ । (७) सेवा आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजमि हुनेछ । (८) सेवा आयोगको अध्यक्षको पारश्रमिक र सुविधा तोकिए बमोजमि हुनेछ । १५. संकाय: (१) विश्वविद्यालयबाट सञ्चालन गरिने उच्च शिक्षाको लागि तोकिएका विषयमा तोकिए बमोजमिका संकायहरू रहनेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजमि रहने संकायको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजमि हुनेछ ।

१६. अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना: (१) विश्वविद्यालयले शैक्षिक, प्राज्ञिक तथा अनुसन्धान सम्बन्धी कार्य गर्नका लागि विभिन्न अनुसन्धान केन्द्रहरू स्थापना गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि स्थापना हुने अनुसन्धान केन्द्रहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । १७. वदिया परषिदको गठन: (१) प्रत्येक संकायमा शैक्षिक तथा प्राज्ञिक कार्यक्रमहरूको सञ्चालनका लागि तोकिए बमोजमिको एक वदिया परषिद रहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको वदिया परषिद अन्तर्गत तोकिए बमोजमिका विषय समतिहरू रहनेछन् । (३) वदिया परषिद र सो अन्तर्गतमा रहने समतिको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा बैठक सम्बन्धी कार्यवधि तोकिए बमोजमि हुनेछ । १८. क्याम्पसहरूको स्थापना र सञ्चालन: (१) विश्वविद्यालयले नेपाल सरकारको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको परिधिभित्ति रही विभिन्न विषयमा उच्च शिक्षा प्रदान गर्नका लागि क्याम्पसहरूको स्थापना तथा सञ्चालन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि स्थापति क्याम्पसहरूको सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । १९. पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको स्थापना: (१) पाठ्यक्रमको निर्धारण तथा विकासका लागि तोकिए बमोजमि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको स्थापना हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि स्थापना हुने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजमि हुनेछ । २०. विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन गर्न सक्ने: (१) नजिी क्षेत्रका कुनै क्याम्पसले विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन प्राप्त गरी सञ्चालन हुन चाहेमा विश्वविद्यालयले त्यस्ता क्याम्पसलाई सम्बन्धन प्रदान गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसले विश्वविद्यालयले तोकेको शर्तहरूको पालना गर्नु पर्नेछ । २१. अन्य विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पस सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी विशेष व्यवस्था: (१) अन्य विश्वविद्यालयको कुनै आंगिक क्याम्पसलाई विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पसको रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक भएमा नेपाल सरकारले सम्बन्धित विश्वविद्यालयका उप-कुलपतिहरू र सो क्याम्पसको क्याम्पस

प्रमुख रहेको एक समिति गठन गर्नेछ र सो समितिले त्यस्तो क्याम्पसलाई विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पसको रूपमा सञ्चालन गर्ने नर्णय गरेमा विश्वविद्यालयले सो क्याम्पसलाई आंगिक क्याम्पसको रूपमा सञ्चालन गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि कुनै क्याम्पस विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पसको रूपमा सञ्चालन हुने भएमा सो क्याम्पसको हकभोगमा रहेको चल अचल सम्पत्ति तथा दायित्व समेत विश्वविद्यालय अन्तर्गतको सोही क्याम्पसमा सर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि कुनै क्याम्पस विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पसको रूपमा सञ्चालन हुने भएमा सो क्याम्पसमा कार्यरत शक्तिषक तथा कर्मचारीहरूले चाहेमा नजिहरू समेत विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पसको शक्तिषक तथा कर्मचारीको रूपमा बहाल रहन सक्नेछन् ।

(४) उपदफा (३) बमोजमि कुनै शक्तिषक तथा कर्मचारी विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पसमा बहाल रहेमा नजिहरूलाई मर्का पर्ने गरी साविकको तलब, सुवधि तथा सेवा शर्तमा कुनै परिवर्तन गरिने छैन । २२. कुलपति: (१) प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति हुनेछ । (२) कुलपति विश्वविद्यालयको प्रमुख हुनेछ र नजि उपस्थिति रहेको अवस्थामा नजिले विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा अध्यक्षको आसन ग्रहण गर्नेछ । (३) कुलपतिलाई विश्वविद्यालय वा विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित जुनसुकै विषय वा वस्तुको नरीक्षण गर्न वा जाँचबुझ गर्ने गराउने अधिकार हुनेछ । २३. सह-कुलपति: (१) शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री वा राज्यमन्त्री विश्वविद्यालयको सह-कुलपति हुनेछ । (२) कुलपतिको अनुपस्थितिमा सह-कुलपतिले विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा अध्यक्षता गर्नेछ । (३) सहकुलपतिले आवश्यकता अनुसार विश्वविद्यालयको नरीक्षण गर्न र निर्देशन दिन सक्नेछ । २४. उप-कुलपति: (१) उप-कुलपति विश्वविद्यालयमा पूरा समय काम गर्ने प्रमुख पदाधिकारी हुनेछ । (२) उप-कुलपतिपदमा नियुक्तको लागि सफारिस पेश गर्न कुलपतिबाट सह-कुलपतिको अध्यक्षतामा सभाका अन्य दुई जना सदस्यहरू रहेको एक समिति गठन हुनेछ र सो समितिको सफारिसमा कुलपतिबाट उप-कुलपतिको नियुक्ति हुनेछ । (३) उप-कुलपतिको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (४) उप-कुलपतिको अनुपस्थितिमा नजिको काम कुलपतिबाट व्यवस्था भए बमोजमि हुनेछ । (५) उप-कुलपतिको पारिश्रमिक र सुवधि तथा सेवाका अन्य शर्तहरू तोकिए बमोजमि हुनेछ । २५. उप-कुलपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) उप-कुलपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- (क) विश्वविद्यालयको सबै काम कारबाही उपर आवश्यक निर्देशन दिन र रेखदेख गर्ने । (ख) सभामा पेश हुने सबै विषय सम्बन्धी प्रस्तावहरू पेश गर्ने तथा पेश गर्न लगाउने । (ग) कुलपति र सहकुलपति दुवैको अनुपस्थितिमा विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा अध्यक्षता गर्ने । (घ) विश्वविद्यालयको विकासको लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रमहरू तय गर्ने, गराउने । (ङ) विश्वविद्यालयको तर्फबाट विभिन्न निकायहरूसँग छलफल, वार्ता आदि गर्ने । (च) विश्वविद्यालयको स्वीकृत नीति भित्र रही विभिन्न योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सभा समक्ष पेश गर्ने । (२) उपदफा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा कुनै निकाय वा पदाधिकारीले गर्ने भनी उल्लेख भएका कामहरू बाहेक अन्य कामहरू उप-कुलपतिले गर्नेछ । त्यस्तो कामको जानकारी उप-कुलपतिले तुरुन्त कुलपतिलाई गराउनु पर्नेछ र लगत्तै बस्ने सभाको बैठकबाट अनुमोदन गराउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) र (२) मा लेखिएदेखि बाहेक उप-कुलपतिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजमि हुनेछ । २६. रजिष्ट्रार: (१) रजिष्ट्रार विश्वविद्यालयमा पूरा समय काम गर्ने पदाधिकारी हुनेछ । (२) रजिष्ट्रारको नियुक्ति उप-कुलपतिको सफारिसमा कुलपतिबाट हुनेछ । (३) रजिष्ट्रारको पदावधि चार वर्षको हुनेछ ।

(४) विश्वविद्यालयको शैक्षिक, आर्थिक र कर्मचारी प्रशासन रजिष्ट्रारको सामान्य रेखदेखमा रहनेछ । (५) रजिष्ट्रारको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजमि हुनेछ । (६) रजिष्ट्रारको पारिश्रमिक, सुवधि र सेवाका अन्य शर्तहरू तोकिए बमोजमि हुनेछन् । शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा थप । (७) रजिष्ट्रारले सभाको नर्णय वा आदेशको अभिलेख गरी राख्नु पर्नेछ । सो नर्णय वा आदेशको एक प्रत कुलपति समक्ष पठाउनु पर्नेछ । २७. डीन: (१) डीन संकायमा पूरा समय काम गर्ने प्रमुख पदाधिकारी हुनेछ । (२) डीनको नियुक्ति कार्यकारी परिषद्बाट हुनेछ । (३) डीनको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (४) डीनको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजमि हुनेछ । (५) डीनको पारिश्रमिक, सुवधि र सेवाका अन्य शर्तहरू तोकिए बमोजमि हुनेछ । २८. विश्वविद्यालयका अन्य पदाधिकारी: (१) विश्वविद्यालयमा क्याम्पस प्रमुख तथा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका प्रमुख लगायत तोकिए बमोजमिका अन्य पदाधिकारीहरू रहनेछन् । (२) क्याम्पस प्रमुख तथा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका प्रमुख लगायत अन्य पदाधिकारीहरूको नियुक्ति, पारिश्रमिक, सुवधि, सेवाका अन्य शर्त तथा काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजमि हुनेछन् । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६४ द्वारा थप । २८क. नियुक्ति गर्नु पर्ने अवधि: यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि विश्वविद्यालयको कुनै पदाधिकारीको पद रक्ति भएमा सम्बन्धित अधिकारीले रक्ति भएको तीन महिनाभित्र त्यस्तो पदमा नियुक्ति गरी पूर्त गर्नु पर्नेछ । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६४ द्वारा थप । २८ख. जमिमेवारी तोकन सक्ने: यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विश्वविद्यालयको कुनै पद रक्ति भएमा सो पदपूर्ति नभएसम्म दैनिकी कार्य सञ्चालन गर्न बढीमा तीन महिनाको लागि उप-कुलपतिको जमिमेवारी सहकुलपतिको परामर्शमा कुलपतिले र अन्य पदाधिकारीको जमिमेवारी उप-कुलपतिले विश्वविद्यालयको कुनै वरिष्ठतम प्राध्यापकलाई तोकनेछ । शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा थप । २८ग. पदबाट हटाउन सक्ने: (१) उप-कुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रार वा सेवा आयोगको अध्यक्षले आफ्नो पद अनुरूपको जमिमेवारी पूरा नगरेको, इमान्दारीपूर्वक काम

नगरेको वा नजिले पद अनुकूलको आचरण नगरेको भनी सभामा तत्काल रहेका एकतहिए सदस्यले नजिलाई पदबाट हटाउन कुलपतिसमक्ष लखिति नविदन दएमा कुलपतिले सभाको कुनै सदस्यको अध्यक्षतामा वशिवदियालय अनुदान आयोगको सदस्य र शकिषा, वजिजान तथा प्रवधिभिनृत्रालयको सचवि रहेको तीन सदस्यीय छानबनि समतिगिठन गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि गठति छानबनि समतिले सो सम्बन्धमा आवश्यक छानबनि गरी तीस दनिभतिर आफ्नो प्रतविदन कुलपतिसमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको प्रतविदन प्राप्त भएपछिकुलपतिले सो प्रतविदन सभा समक्ष पेश गर्नेछ ।

(४) उपदफा (२) बमोजमि पेश भएको प्रतविदन उपर छलफल हुँदा सभाका कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एकाउन्न प्रतशित सदस्यले उप-कुलपति, शकिषाध्यक्ष, रजषिट्रार वा सेवा आयोगको अध्यक्षलाई पदबाट हटाउन नरिणय गरेमा कुलपतिले उप-कुलपति, शकिषाध्यक्ष, रजषिट्रार वा सेवा आयोगको अध्यक्षलाई पदबाट हटाउनेछ । तर त्यसरी हटाउनु अघि नजिलाई सफाई पेश गर्ने मौकाबाट वज्चति गरनि छैन । (५) उप-कुलपति, शकिषाध्यक्ष, रजषिट्रार र सेवा आयोगको अध्यक्ष बाहेक वशिवदियालयका अन्य पदाधकिरीलाई उपदफा (१) बमोजमिको आरोप छानबनि गर्दा वा पदबाट हटाउँदा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया तोकएि बमोजमि हुनेछ । (६) यस दफा बमोजमि कुनै पदाधकिरी उपर छानबनि सुरु भएमा छ महनिभतिर अन्तमि नरिणय गरसिकनु पर्नेछ । त्यस्तो अन्तमि नरिणय नभएसम्म नजिले आफू बहाल रहेको पदमा काम गर्न पाउने छैन । (७) उपदफा (६) बमोजमिको पदाधकिरीले गर्ने दैनिकि काम सम्पादन गर्नका लागि कुलपतिले वशिवदियालयको वरषिठतम पदाधकिरीलाई जमिमेवारी तोकन सक्नेछ । २९. वशिवदियालयको कोष: (१) वशिवदियालयको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ र सो कोषमा देहायका रकमहरू रहनेछन् :- । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम, । (ख) कुनै व्यक्ती वा संस्थाले चन्दा, दान, दातव्य वा आर्थिक सहायता स्वरूप प्रदान गरेको रकम, । (ग) वदिशी सरकार, अन्तरराष्ट्रिय संघ, संस्था, वत्तितीय संस्था वा व्यक्तीबाट ऋण एवं सहयोग स्वरूप प्राप्त रकम, । (घ) शुल्क तथा अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजमिको कुनै रकम प्राप्त गर्नु अघि वशिवदियालयले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्नेछ । (३) वशिवदियालयको कोषको रकम तोकएको बैकमा खाता खोली जम्मा गरनिछ । (४) वशिवदियालयको खाताको सञ्चालन तोकएि बमोजमि हुनेछ । ३०. लेखा र लेखापरीक्षण: (१) वशिवदियालयको आय व्ययको लेखा प्रचलति कानुन बमोजमि राखनिछ । शकिषा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा संशोधति । (२) वशिवदियालयको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ । ३१. प्रमाणपत्र र उपाधि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधति । तथा मान्यता दनि: (१) तोकएको उच्च शकिषा हासलि गर्ने वदियार्थी, प्रशकिषार्थी वा अनुसन्धानकर्तालाई वशिवदियालयले तोकएि बमोजमिको प्रमाणपत्र दनिछ । (२) शैक्षिक तथा प्राज्ञिकि क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएका स्वदेशी तथा वदिशी वदिवानहरूलाई वशिवदियालयले मानार्थ उपाधि प्रदान गर्न सक्नेछ । (३) स्वदेशी तथा वदिशी वशिषिट नागरकिलाई वशिवदियालयले मानार्थ उपाधि प्रदान गर्न सक्नेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधति । (४) वशिवदियालयले अन्य वशिवदियालय वा शैक्षिक संस्थाको शैक्षिक उपाधिलाई मान्यता दनि सक्नेछ । (५) उपदफा (२) र (३) अनुसारका उपाधिहरू सभाको स्वीकृतीबाट प्रदान गरनिछ । ३२. वशिवदियालयमा भर्ना हुन चाहनि योग्यता: वशिवदियालयमा भर्ना हुन चाहनि योग्यता तोकएि बमोजमि हुनेछ ।

शकिषा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७७ द्वारा थप । ३२क. नःशुल्क उच्च शकिषा तथा छात्रवृत्ति: (१) वशिवदियालयले तोकको मापदण्ड पूरा गरी वशिवदियालय वा मातहतका आंगकि तथा सामुदायिक शैक्षिक संस्थामा भर्ना भएका दलति, सीमान्तकृत, अपाङ्ग र आर्थिक रूपले वपिन्न वदियार्थीको लागि उच्च शकिषा नःशुल्क हुनेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि आधार, मापदण्ड, वर्गीकरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकै बमोजमि हुनेछ । (३) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधति । उपदफा (१) बमोजमिको सुवधि एक वदियार्थीले प्रत्येक तहमा एकपटक मात्र उपभोग गर्न पाउनेछ । (४) प्रचलति कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखएको भए तापनदिलति वदियार्थीको लागि प्रावधिक तथा व्यावसायिक उच्च शकिषामा भर्नाका लागि तोकएि बमोजमिको सटि सुरक्षति गरनिछ । (५) वशिवदियालयले सहदि, बेपत्ता पारएका र अपाङ्गता भएका व्यक्तीका छोरा, छोरीको लागि प्रचलति कानुनमा व्यवस्था भए बमोजमि उच्च शकिषाको व्यवस्था गर्नेछ । (६) कक्षा छदेखिकक्षा दशसम्म सामुदायिक वदियालयमा अध्ययन गरेको वदियार्थीले उच्च शकिषा प्रचलति कानुन बमोजमि छात्रवृत्ति पाउनेछ । ३३. राष्ट्रिय शकिषा नीति अनुरूप कार्य गर्नु पर्ने: नेपाल सरकारको स्वीकृत राष्ट्रिय शकिषा नीति अनुरूप कार्य गर्नु वशिवदियालयको कर्तव्य हुनेछ । ३४. काम कारबाही बदर नहुने: वशिवदियालयको कुनै पदाधकिरी वा सदस्यको स्थान रक्ति भै वा कुनै पदाधकिरी वा सदस्यको नयिक्तुति मनोनयन गर्न तरुटि भएको कारणले मात्र त्यस्तो काम कारबाही बदर हुने छैन । ३५. असल नयितले काम गरेको बचाउ: यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिमबमोजमि असल नयित लई गरेको वा गर्न खोजेको कुनै कामको सम्बन्धमा वशिवदियालय वा वशिवदियालयको कुनै पदाधकिरी उपर मुद्दा चलाउने वा अन्य कुनै कारबाही गरनि छैन । ३६. वशिवदियालयलाई छुट र सुवधि: (१) प्रचलति कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखएको भएतापन वशिवदियालयको रजषिट्रेसन गर्नु पर्ने जुनसुकै लखित रजषिट्रेसन गर्नु परेमा रजषिट्रेसन दस्तुर लाग्ने छैन । (२) आयकर ऐन, २०५८ द्वारा झकिएको । ३७. वार्षिकि प्रतविदन: वशिवदियालयको वार्षिकि प्रतविदन तोकएको अवधिभतिर सभामा पेश गरनिछ । ३८. अधकिार प्रत्यायोजन: (१) सभाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिमबमोजमि आफूलाई

प्राप्त अधिकारहरूमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार कार्यकारी परिषद् वा उप-कुलपतिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (२) कार्यकारी परिषद्ले यो ऐन वा ऐन अन्तर्गत बनेका नियमबमोजमि आफूलाई प्राप्त अधिकारहरूमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार विश्वविद्यालयका कुनै पदाधिकारी वा विश्वविद्यालयको कुनै समितिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।